

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng
Mã thủ tục	3.000395
Số quyết định	3116/QĐ-BCA-C06
Cấp thực hiện	Tỉnh, Bộ
Loại thủ tục	Loại khác
Lĩnh vực	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị chuẩn bị văn bản theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Cơ quan, đơn vị nộp văn bản tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.
- Bước 3: Khi tiếp nhận văn bản, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp lý, nội dung văn bản:
 - + Trường hợp văn bản đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận văn bản phải thông báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, đơn vị đề nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
 - + Trường hợp văn bản chưa đầy đủ thông tin: Cán bộ tiếp nhận văn bản phải trả văn bản đề nghị hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, đơn vị đề nghị để bổ sung, hoàn thiện.
 - + Văn bản không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận văn bản không tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho cơ quan, đơn vị đề nghị biết.
- Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận văn bản, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh trả kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Văn bản đề nghị, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị, họ tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ, số lượng, chủng loại, nước sản xuất, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu của từng vũ khí quân dụng; bản sao hóa đơn, bản sao phiếu xuất kho hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	7 ngày làm việc	10.000 VNĐ	Nộp văn bản trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Thông tư quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ	77/2024/TT-BCA
Thông tư 23/2019/TT-BTC	23/2019/TT-BTC
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ	75/2024/TT-BCA
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ	42/2024/QH15

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Chỉ cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng cho đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024); cụ thể:

“1. Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng bao gồm:

- Quân đội nhân dân;
- Dân quân tự vệ;
- Cảnh sát biên;
- Công an nhân dân;
- Cơ yếu;
- Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm lâm, Kiểm ngư;
- An ninh hàng không;
- Hải quan cửa khẩu; lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu của Hải quan; lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của Hải quan.”.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Mã: KQ.G01.000208

TỪ KHÓA

MÔ TẢ